

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
3030/2536

วัด ป่า สามัคคี ธรรม

นางสาว พรพิศ มุลตะกร โดย

นาง พุทธา มุลตะกร ผู้แทนโดยชอบ
ธรรม

โจทก์

ผู้ร้อง

ผู้ร้อง

นาย สม จิต ต์ ประ นัด ทา กับพวก

จำเลย

ป.วิ.พ. มาตรา 57 (1), มาตรา 143

กรณีตามคำร้องของผู้ร้องสอดเป็นการขอให้เพิกถอนคำพิพากษาในส่วนที่เกี่ยวกับความรับผิดของจำเลยที่ 3 ซึ่งมีใช้กรณีที่ผู้ร้องสอดในชั้นบังคับคดีเพราะผู้ร้องมิได้เป็นคู่ความในคดีมาแต่ต้น ผู้ร้องเป็นทายาทของ ป. เช่นเดียวกับจำเลยที่ 3 การร้องสอดของผู้ร้องมีลักษณะเข้ามาเพื่อให้ได้รับการคุ้มครองสิทธิในการรับมรดกของตนตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 57(1)ซึ่งเป็นการเข้ามาต่อสู้คดีกับโจทก์ตั้งแต่ศาลชั้นต้น ผู้ร้องจึงต้องยื่นคำร้องดังกล่าวขณะคดีอยู่ในระหว่างการพิจารณาของศาลชั้นต้น หาใช่มายื่นภายหลังศาลชั้นต้นพิพากษาคดีแล้วไม่

คดีสืบเนื่องมาจากโจทก์ใช้สิทธิไล่เบี้ยฟ้องให้จำเลยที่ 1 และที่ 2 กับจำเลยที่ 3 ภริยาของนายบุญมา มุลตะกร ผู้ปกครองทรัพย์มรดกและเป็นทายาทของนายบุญมา ผู้ตายชำระเงินจำนวน 498,684 บาท ซึ่งโจทก์ได้ชำระแก่ธนาคารทหารไทย จำกัด

เจ้าหน้าที่แทนจำเลยที่ 1 ที่ 2 และนายบุญมาในฐานะผู้คำประกัน ศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยทั้งสามร่วมกันชำระเงินจำนวน 498,684 บาท พร้อมดอกเบี้ยแก่โจทก์ คดีอยู่ระหว่างอุทธรณ์

ผู้ร้องยื่นคำร้องสอดว่า ผู้ร้องเป็นบุตรของนายบุญมากับจำเลยที่ 3 และเป็นทายาทของนายบุญมา จำเลยที่ 3 มิได้ยื่นอุทธรณ์ คดีจึงถึงที่สุดสำหรับจำเลยที่ 3 แต่นายบุญมาไม่จำเป็นต้องรับผิดชอบฟ้อง โจทก์จึงไม่มีอำนาจฟ้องทายาทผู้รับมรดกของนายบุญมาให้รับผิดชอบอีก คดีโจทก์ขาดอายุความ คำพิพากษาของศาลมีผลกระทบต่อสิทธิในการรับมรดกของผู้ร้อง ดังนั้นผู้ร้องจึงต้องร้องสอดเข้ามาเป็นจำเลยในชั้นบังคับคดี ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาตรา 57(1) ขอให้เพิกถอนคำพิพากษาในส่วนที่เกี่ยวกับความรับผิดชอบชำระหนี้ของทายาทผู้รับมรดกจากนายบุญมา โดยขอให้ยกฟ้อง

ศาลชั้นต้นสั่งยกคำร้อง

ผู้ร้องอุทธรณ์คำสั่ง

ศาลอุทธรณ์ภาค 1 พิพากษายืน

ผู้ร้องฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า ตามคำร้องของผู้ร้องมีใจความสำคัญว่านายบุญมา มูลตะกรไม่ได้เป็นหนี้โจทก์ โจทก์ไม่มีอำนาจฟ้องจำเลยที่ 3 และผู้เป็นทายาทโดยธรรมผู้รับมรดกของนายบุญมาให้รับผิดชอบต่อโจทก์ และนายบุญมาตายไปเกิน 1 ปีแล้ว โจทก์จึงมาฟ้องคดีนี้ คดีโจทก์ขาดอายุความฟ้องร้องแล้ว ขอให้เพิกถอนคำพิพากษาในส่วนที่ทายาทโดยธรรมของนายบุญมาต้องรับผิดชอบชำระหนี้แก่โจทก์เห็นว่า กรณีตามคำร้องของผู้ร้องสอดเป็นการขอให้เพิกถอนคำพิพากษาในส่วนที่เกี่ยวกับความรับผิดชอบ

จำเลยที่ 3 ซึ่งมีใช้กรณีจะร้องสอดในชั้นบังคับคดีเพราะผู้ร้องมิได้เป็นคู่ความในคดีมาแต่ต้น ผู้ร้องเป็นทายาทของนายบุญมาเช่นเดียวกับจำเลยที่ 3 การร้องสอดของผู้ร้องมีลักษณะเข้าเพื่อให้ได้รับการคุ้มครองสิทธิในการรับมรดกของตนตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 57(1) ตามคำร้องเห็นได้ชัดว่าเป็นกรณีที่เข้ามาต่อสู้คดีกับโจทก์ตั้งแต่ศาลชั้นต้นตั้งนั้นจึงต้องยื่นคำร้องดังกล่าวขณะคดีอยู่ในระหว่างพิจารณาของศาลชั้นต้น หากไต่มายื่นขอให้เพิกถอนคำพิพากษายกชั้นต้นพิพากษาคดีแล้วไม่ ศาลล่างทั้งสองให้ยกคำร้องของผู้ร้องชอบแล้วศาลฎีกาเห็นพ้องด้วย ฎีกาของผู้ร้องฟังไม่ขึ้น

พิพากษายืน

(ไมตรี กลั่นนุรักษ์-สุรินทร์ นาควิเชียร-สุวรรณ ตระการพันธุ์)

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้นต้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>